



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Setyo Pamungkas, S. Psi, bertempat tinggal di Jl. Teratai 1, Rt.001/rw.001, Desa/kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahesa Jati Kusuma, S.H, M.H, C.L.A, C.P.L, Advokat yang berkantor di Jl. Seruni Cb-17 Solo Baru, Rt.03/rw.09, Kel/desa Langenharjo, Kec.Grogol, Kab.Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah Email : mahesajatikusuma31@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2025, didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 14 November 2025, Nomor.21/SK/01.XI/2025/PN Wng, sebagai Penggugat ;

Lawan

Cv Tunggal Daya, tempat kedudukan Randusari, Rt. 001/rw.004, Desa/kelurahan Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Jakarta Pusat cq PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Wilayah Yogyakarta cq Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Wonogiri, tempat kedudukan Jalan Kabupaten No. 1, Sanggrahan, Desa/kelurahan Giripurno, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah 57612, sebagai Tergugat II;

Kantor Agraria Dan Tata Ruang (atr) /badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wonogiri, tempat kedudukan Jalan Dr. Wahidin No. 01, Sanggrahan, Desa/ Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah 57612, Email : pmpp.bpnwng@gmail.com sebagai Turut Tergugat I;

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Raya Ngadirojo,
Desa/kelurahan Kenteng, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri,
Provinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 14 November 2025 dengan Nomor Register 40/Pdt.G/2025/PN Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA :

Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

1. Berupa 1 (satu) Tanah dan Bangunan yang terletak di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1675 dengan luas tanah sebesar 1092 m², Gambar Situasi Nomor : 12411/1995 tanggal 01 (satu) bulan Desember tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.21.70.03.02010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.12.120.006.007-0009.0 sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Wonogiri tanggal 01 April 1996, yang terletak di Desa Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atas nama SETYO PAMUNGKAS;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Wonogiri-Jatisrono/Tanah Negara
- Sebelah Timur : SMEA Nusantara.
- Sebelah Selatan : GS.308/sp/1976.
- Sebelah Barat : P. Iswoyo.

Hal 2 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai -----**OBYEK SENGKETA.**

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar/alasan pengajuan gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2005 telah didirikan Perseroan Komanditer CV "TUNGGAL DAYA" yang berkedudukan di Wonogiri dengan anggaran dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian Nomor: 02, tanggal 01 Juni 2005 yang dibuat dihadapan BUDI HARTOYO, Sarjana Hukum, Notaris di Wonogiri yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 08 Juni 2005 di bawah Nomor : 02/LEG/VI/2005/PN.WNG, dengan para persero Tuan Sutardi selaku Direktur Utama, Tuan Soetarno selaku Direktur, Teguh Pramudya selaku Persero Komanditer, Tuan Kelik Dinar Susanto selaku Persero Komanditer, mohon untuk selanjutnya dinyatakan sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Tunggal Daya berkedudukan di Wonogiri telah diubah dengan Akta Perubahan Perseroan Konditer CV. Tunggal Daya Nomor : 12, yang dibuat di hadapan Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H. (Turut Tergugat II), dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum, dengan mendapatkan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Tunggal Daya, Nomor : AHU-0086135-AH.01.15 Tahun 2019, tanggal 13 Oktober 2019 dengan para persero yaitu Teguh Pramudya selaku Direktur dan Setyo Pamungkas selaku Persero Komanditer, mohon untuk selanjutnya dinyatakan sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Bahwa pada tanggal 07 September 2020 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Tunggal Daya berkedudukan di Wonogiri telah diubah dengan Akta Perubahan Perseroan Konditer CV. Tunggal Daya Nomor : 14, yang dibuat di hadapan Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H. (Turut Tergugat II), dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum, dengan mendapatkan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Tunggal Daya, Nomor : AHU-0027916-AH.01.16 Tahun 2020, tanggal 09 September 2020 dengan para persero yaitu Teguh Pramudya selaku Direktur dan Setyo Pamungkas selaku Persero Komanditer dan Endang Pawitri selaku Persero Komanditer, untuk selanjutnya mohon dinyatakan sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa pada tanggal 07 September 2022 Anggaran Dasar Perseroan Konditer CV. Tunggal Daya berkedudukan di Wonogiri telah diubah dengan Akta Perubahan Perseroan Konditer CV. Tunggal Daya Nomor : 05, yang dibuat di hadapan Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H. (Turut Tergugat II), dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum, dengan mendapatkan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Tunggal Daya, Nomor : AHU-0046004-AH.01.16 Tahun 2022, tanggal 08 September 2022 dengan para persero yaitu Setyo Pamungkas selaku Direktur dan Teguh Pramudya selaku Persero Komanditer dan Endang Pawitri selaku Persero Komanditer, untuk selanjutnya mohon dinyatakan sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Bahwa pada hari **Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 10:26 WIB telah dibuat dan disepakati berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 47 yang dibuat dihadapan Suzana Widijanti, S.H, Notaris di Wonogiri** antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wonogiri

6. (Tergugat II) selaku Kreditur atau Bank memberikan pinjaman kredit kepada CV Tunggal Daya (Tergugat I) dengan diwakili oleh Penggugat (bertindak sebagai Direktur) guna memenuhi ketentuan Pasal 6 (enam) dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Persero Komanditer (persero diam) yaitu Teguh Pramudya dan Endang Pawitri yang keduanya turut hadir di hadapan Notaris dan ikut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya dan untuk keperluan ini sementara waktu berada di Kabupaten Wonogiri;

7. Bahwa ketiganya bersama-sama dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan komanditer CV TUNGKAL DAYA, berkedudukan di
Hal 4 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, yang pendirian dan anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 02 tanggal 01 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Budi Hartoyo, S.H, selaku Notaris di Kabupaten Wonogiri, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 08 Juni 2005 di bawah Nomor : 02/LEG/VI/2005/PN.WNG, dan telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor : 05 tanggal 07 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. NOOR SAPTANTI, S.H., M.H. (Turut Tergugat II), dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Umum, dengan mendapatkan Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Tunggal Daya, Nomor : AHU-0046004-AH.01.16 Tahun 2022, tanggal 08 September 2022. Bahwa menurut keterangan para penghadap hingga saat ini belum pernah dilakukan perubahan anggaran dasar selain dari apa yang telah diuraikan di atas dan legalitas perusahaan yang diserahkan adalah sesuai dengan kondisi yang terkini dan dalam akta ini disebut Debitur;

8. Bahwa pada saat akad kredit tersebut selain dihadiri oleh Endang Pawitri, Teguh Pramudya dan Setyo Pamungkas, juga dihadiri oleh Ari Pitoyo. Bahwa menurut keterangan para penghadap kesemuanya adalah anak kandung serta ahli waris dari Almarhum Tuan Sutardi sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 14 September 2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ngadirojo Kidul Nomor : 590/1691 tanggal 14 September 2022 dan dikuatkan oleh Camat Ngadirojo Nomor : 594.3/320 tanggal 14 September 2022 dari dan oleh karena itu bertindak atas harta bersama yang timbul dari pewarisan karena Almarhum Tuan Sutardi telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3312-KM012092019-0018 tanggal 12 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

9. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor : B.206B/KCOVII/ADK/09/2022 tanggal 27 September 2022 telah disetujui dan disepakati dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Hal 5 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



- Tergugat II sepakat dan setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Jenis Kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja PEN GEN 2 untuk tambahan modal usaha distributor pupuk;
- Jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 27 (dua puluh tujuh) September 2022 dan akan berakhir hingga selambat-lambatnya pada tanggal 27 September 2025;
- Bunga Kredit yang ditetapkan sebesar 10,50 % (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun efektif *reviewable*;
- Provisi dan Administrasi sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) dari jumlah kredit sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian kredit dengan jumlah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Jaminan kredit dapat diterangkan berupa ;
 - a) Penyerahan Hak Kepemilikan terhadap barang secara kepercayaan atas Piutang Dagang (PJ 07 di bawah tangan) sebesar Rp. 975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan seluruh kewajiban Debitur dinyatakan lunas oleh Tergugat II;
 - b) Penyerahan Hak Kepemilikan terhadap barang secara kepercayaan atas Stok barang Dagangan (PJ 08 di bawah tangan) sebesar Rp. 1.812.540.000,00 (satu miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan seluruh kewajiban Tergugat I dinyatakan lunas oleh Tergugat II;
 - c) Sebidang Tanah Pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1675/Wonoboyo seluas $\pm$ 1092 m² (lebih kurang seribu sembilan puluh dua meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 12411/1995 tanggal 01 (satu) bulan Desember tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.21.70.03.02010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan
Hal 6 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.12.120.006.007-0009.0 sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Wonogiri tanggal 01 April 1996 yang terletak di Desa Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak yaitu SUTARDI yang telah dilakukan proses turun waris dan pembagian hak bersama serta balik nama atas nama SETYO PAMUNGKAS, S.PSI (Penggugat);

d) Untuk menjamin kelancaran pembayaran lunas hutang maka jaminan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) berdasarkan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 1016/IX/2022 tanggal 27 September 2022.

10. Bahwa bersumber pada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) pada tanggal 16 Februari 2024 dan berdasarkan Surat Permohonan tanggal 12 Februari 2024 telah diputus dan Tergugat II dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peminjam : Tunggal Daya;
- 2) Penjamin : Masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan bersama-sama sebagai peminjam untuk dan atas nama Tunggal Daya;
- 3) Plafond Pinjaman : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 4) Jenis Kredit : KMK U/ Perdagangan, Hotel & Restoran;
- 5) Bentuk Kredit : Angsuran tetap;
- 6) Jangka Waktu : 60 Bulan sejak penandatanganan akad kredit;
- 7) Tujuan Penggunaan: tambahan modal;
- 8) Suku Bunga : 15,75 % per tahun (anuitas);
- 9) Provisi Kredit : 0,75 % x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp. 7.500.000,00 (dipungut sekaligus pada saat kredit);

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



10) Biaya Administrasi : Rp. 1.250.000,00 dipungut sekaligus pada saat kredit;

11) Angsuran : Angsuran bulanan adalah sebesar Rp. 24.185.424,00;

12) Penalty : 50 % dari suku bunga yang berlaku, dikenakan atas tunggakan pokok dan atau bunga;

13) Agunan : atas Tanah dan Bangunan yang terletak di atas Sertifikat Hak Milikn(SHM) Nomor : 1675 dengan luas tanah sebesar 1092 m², yang terletak di Desa Wonobojo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atas nama SETYO PAMUNGKAS yang diikat : 1) Hak Tanggungan sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), 2) Hak Tanggungan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), 30 Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

11. Bahwa kemudian berdasarkan pada Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) pada tanggal 26 Juni 2024 dan berdasarkan Surat Permohonan tanggal 05 Juni 2024 telah diputus dan Tergugat II dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peminjam : Tunggal Daya;
- 2) Penjamin : Masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan bersama-sama sebagai peminjam untuk dan atas nama Tunggal Daya;
- 3) Plafond Pinjaman : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 4) Jenis Kredit : KMK U/ Perdagangan, Hotel & Restoran;
- 5) Bentuk Kredit : Angsuran tetap;
- 6) Jangka Waktu : 60 Bulan sejak penandatanganan akad kredit;
- 7) Tujuan Penggunaan: tambahan modal;
- 8) Suku Bunga : 15,75 % per tahun (anuitas);
- 9) Provisi Kredit : 0,75 % x Rp. 1.000.000.000,00 = Rp. 7.500.000,00 (dipungut sekaligus pada saat kredit);

Hal 8 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



10)Biaya Administrasi : Rp. 1.250.000,00 dipungut sekaligus pada saat kredit;

11)Angsuran : Angsuran bulanan adalah sebesar Rp. 24.185.424,00;

12)Penalty : 50 % dari suku bunga yang berlaku, dikenakan atas tunggakan pokok dan atau bunga;

13)Agunan: atas Tanah dan Bangunan yang terletak di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1675 dengan luas tanah sebesar 1092 m², yang terletak di Desa Wonobojo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atas nama SETYO PAMUNGKAS yang diikat : 1) Hak Tanggungan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), 2) Hak Tanggungan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), 30 Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12. Bahwa oleh karena adanya desakan dari Teguh Pramudya selaku persero Komanditer dan Endang Pawitri selaku persero Komanditer terkait peran dalam pengelolaan Tergugat I berimbas kepada tuntutan dengan permintaan agar Penggugat selaku Direktur mengundurkan diri dari posisinya dan kemudian terhitung mulai tanggal 10 Februari 2025 pukul 12.00 WIB Setyo Pamungkas (Penggugat) tersebut menyatakan mengundurkan diri dari Perseroan Komanditer "CV TUNGGAL DAYA" berkedudukan di Wonogiri. Bahwa pernyataan tersebut berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Konditer CV. Tunggal Daya Nomor : 08 tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H. (Turut Tergugat II), dengan para persero yaitu Endang Pawitri selaku Direktur dan Teguh Pramudya selaku Persero Komanditer dan Ary Pitoyo selaku Persero Komanditer, untuk selanjutnya mohon dinyatakan sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa berdasarkan pernyataan dalam Akta Perubahan Perseroan Konditer CV. Tunggal Daya Nomor : 08 tanggal 10 Februari 2025 tersebut, para persero menyatakan pula telah melakukan pemberesan-pemberesan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap

Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



perseroan, telah melakukan semua kewajiban-kewajiban terhadap perseroan, dan juga telah menerima segala hak-haknya yang diperoleh dari perseroan. Bahwa kemudian Ari Pitoyo, tersebut menyatakan masuk ke dalam Perseroan Komanditer "CV TUNGGAL DAYA" yang berkedudukan di Wonogiri.

14. Bahwa kemudian Teguh Pramudya, Endang Pawitri dan Ary Pitoyo tersebut menerangkan dan menyatakan telah merubah anggaran Dasar Perseroan Konditer "CV. Tunggal Daya" berkedudukan di Wonogiri, tersebut diatas dengan merubah ketentuan yang tercantum dalam **Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Anggran Dasar Perseroan**;

15. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan kepada saudara-saudaranya yaitu Endang Pawitri (selaku persero Pengurus/Direktur), Teguh Pramudya (selaku persero Komanditer/Komisaris), dan Ary Pitoyo (selaku persero Komanditer/Komisaris). Bahwa apabila Penggugat dinyatakan keluar dari kepengurusan Tergugat I maka akan berkonsekwensi pada hak dan kewajiban Penggugat selama menjabat dan tanggung jawab terkait pengelolaannya telah selesai dan beralih kepada kepengurusan yang baru. Bahwa dalam proses mediasi kekeluargaan, ke-3 (tiga) saudaranya yaitu Teguh Pramudya, Endang Pawitri dan Ary Pitoyo memberikan persetujuan dan tidak mempermasalahkan apabila Penggugat mendirikan Perseroan Komanditer (CV) dengan kegiatan usaha dalam bidang yang sama di sektor distributor pupuk;

16. Bahwa Tergugat I telah menyatakan bersedia dan berkewajiban melakukan pemberesan-pemberesan serta pelunasan kredit kepada Tergugat II secara tanggung renteng berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Konditer CV. Tunggal Daya Nomor : 08 tanggal 10 Februari 2025 tersebut dengan segala akibat hukumnya, dan menyatakan Obyek Hak Tanggungan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1675 dengan luas tanah sebesar 1092 m², Gambar Situasi Nomor : 12411/1995 tanggal 01 (satu) bulan Desember tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.21.70.03.02010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Hal 10 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Obyek Pajak (NOP) : 33.12.120.006.007-0009.0 sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Wonogiri tanggal 01 April 1996, yang terletak di Desa Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atas nama SETYO PAMUNGKAS dikembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika serta untuk selanjutnya mohon dinyatakan sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa faktanya pernyataan dan tindakan Tergugat I tersebut di atas hanya janji-janji manis belaka dan tidak dipenuhi serta mengingkari kesepakatan yang tertuang dalam mediasi kekeluargaan dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kepada Penggugat. Bahwa dalam prosesnya Penggugat juga dipaksa dan dilarang untuk tidak mendirikan Perseroan Komanditer (CV) dengan kegiatan usaha dalam bidang yang sama di sektor distributor pupuk dan menghambat proses peralihan hak. Bahwa kemudian Penggugat juga telah mengingatkan kepada Endang Pawitri (selaku persero Pengurus/Direktur), Teguh Pramudya (selaku persero Komanditer/Komisaris), dan Ary Pitoyo (selaku persero Komanditer/Komisaris), bahwa proses perubahan Perseroan Komanditer "CV TUNGGAL DAYA" pada Tergugat I harus segera melakukan pelunasan kredit kepada Tergugat II dikarenakan sudah diterangkan dalam perjanjian kredit. Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut mohon untuk selanjutnya menyatakan Tergugat I dan Turut Tergugat II telah terbukti melakukan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa oleh karena kredit modal usaha yang diberikan dan diperoleh dari Tergugat II tersebut dipergunakan dalam pemenuhan modal usaha dan pengelolaan bisnis Tergugat I sampai saat ini masih operasional dalam manajemin Tergugat I. Bahwa berdasarkan pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 47 yang dibuat dihadapan Suzana Widijanti, S.H, Notaris di Wonogiri pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, Tergugat I sampai dengan tanggal 07 Juli 2025 memiliki kewajiban pelunasan kredit apa diperinci sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pada *Payoff inquiry* Pada data keuangan Tergugat II atas nama CV Tunggal Daya dengan *Account No* : 0158-
Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-502855-15-6, *CIF Number* : C915584, *Effective Date* 07 Juli 2025:

- Sisa Pokok : Rp. 2.500.000.000,00;
- Bunga Berjalan : Rp. 188.072.967,00;
- Denda : Rp. 2.928.395,00;
- Denda Berjalan : Rp. 259.523,00; +
- Jumlah : **Rp. 2.691.260.885,00**

2) Berdasarkan pada Payoff inquiry Pada data keuangan Tergugat II atas nama CV Tunggal Daya dengan *Account No* : 0158-01-503220-15-0, *CIF Number* : C915584, *Effective Date* 07 Juli 2025:

- Sisa Pokok : Rp. 1.931.628.166,00;
- Bunga Berjalan : Rp. 94.770.794,00;
- Denda : Rp. 964.588,00;
- Biaya Lain-lain : Rp. 75.000,00;
- Denda Berjalan : Rp. 104.171,00; +
- Jumlah : **Rp. 2.027.542.719,00**

19. Bahwa berdasarkan (1) *Payoff inquiry* Pada data keuangan Tergugat II atas nama CV Tunggal Daya dengan *Account No* : 0158-01-502855-15-6, *CIF Number* : C915584, *Effective Date* 07 Juli 2025 dan (2) *Payoff inquiry* Pada data keuangan Tergugat II atas nama CV Tunggal Daya dengan *Account No* : 0158-01-503220-15-0, *CIF Number* : C915584, *Effective Date* 07 Juli 2025, kewajiban pelunasan kredit tersebut diatas untuk selanjutnya Menghukum Tergugat I melakukan pemberesan dan pelunasan kewajiban kredit sebesar Rp. 4.718.803.604,00 (empat miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga ribu enam ratus empat rupiah) kepada Tergugat II secara tanggung renteng berdasarkan pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 47 yang dibuat dihadapan Suzana Widijanti, S.H, Notaris di Wonogiri pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 beserta berkas pelengkap dan perubahan dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa setelah Tergugat I melakukan pemberesan dan pelunasan kewajiban kredit kepada Tergugat II untuk selanjutnya Menghukum Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : Hal 12 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



1675 dengan luas tanah sebesar 1092 m², yang terletak di Desa Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atas nama SETYO PAMUNGKAS kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan dengan segala akibat hukumnya;

21. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor :13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita Pasal Pasal 5 Ayat 2, untuk menjamin Obyek Sengketa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1675 dengan luas tanah sebesar 1092 m², Gambar Situasi Nomor : 12411/1995 tanggal 01 (satu) bulan Desember tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.21.70.03.02010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.12.120.006.007-0009.0 sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Wonogiri tanggal 01 April 1996, yang terletak di Desa Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atas nama SETYO PAMUNGKAS tersebut tidak dilakukan proses peralihan hak, mohon untuk selanjutnya Memerintahkan Turut Tergugat I untuk dilakukan proses blokir dan dilakukan pencatatan dalam buku tanah sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkhract van gewijsde*) dengan segala akibat hukumnya;

22. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1675 dengan luas tanah sebesar 1092 m², Gambar Situasi Nomor : 12411/1995 tanggal 01 (satu) bulan Desember tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.21.70.03.02010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.12.120.006.007-0009.0 sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Wonogiri tanggal 01 April 1996, yang terletak di Desa Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atas nama SETYO PAMUNGKAS masih di dalam penguasaan Tergugat II, dan dikhawatirkan Tergugat II melakukan proses peralihan hak atas Obyek

Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Sengketa tersebut di atas kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan serta dinyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa tersebut;

23. Bahwa oleh dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 183 HIR maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*), meskipun ada upaya hukum *Verset*, *Banding* ataupun *Kasasi*;

24. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini kelak ketika telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

25. Bahwa sebelum gugatan ini dilayangkan, Penggugat telah mencoba melakukan penyelesaian masalah dengan proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil, bahwa oleh karena kendala dan permasalahan tersebut maka gugatan ini kami layangkan dengan harapan perkara ini dapat terselesaikan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan fakta-fakta serta alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri untuk berkenan menerima gugatan ini, memanggil dan kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perseroan Komanditer CV "TUNGGAL DAYA" yang berkedudukan di Wonogiri dengan anggaran dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian Nomor : 02, tanggal 01 Juni 2005 yang dibuat dihadapan BUDI HARTOYO, Sarjana Hukum, Notaris di Wonogiri yang telah didaftarkan di

Hal 14 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 08 Juni 2005 di bawah Nomor : 02/LEG/VI/2005/PN.WNG, dengan para persero Tuan Sutardi selaku Direktur Utama, Tuan Soetarno selaku Direktur, Teguh Pramudya selaku Persero Komanditer, Tuan Kelik Danar Susanto selaku Persero Komanditer, beserta berkas dan akta perubahannya mohon untuk selanjutnya dinyatakan Sah Menurut Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya;

3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 47 telah dibuat dan disepakati pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 10:26 WIB dihadapan Suzana Widijanti, S.H, Notaris di Wonogiri antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wonogiri (Tergugat II) selaku Kreditur dengan CV Tunggal Daya (Tergugat I) selaku Debitur mohon untuk selanjutnya dinyatakan Sah Menurut Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya;

4. Menyatakan Akta Perubahan Perseroan Konditer CV. Tunggal Daya Nomor : 08 tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H. (Turut Tergugat II), dengan para persero yaitu Endang Pawitri selaku Direktur dan Teguh Pramudya selaku Persero Komanditer dan Ary Pitoyo selaku Persero Komanditer, untuk selanjutnya mohon dinyatakan sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Tergugat I dan Turut Tergugat II telah terbukti melakukan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum Tergugat I melakukan pemberesan dan pelunasan kewajiban kredit sebesar Rp. 4.718.803.604,00 (empat miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga ribu enam ratus empat rupiah) kepada Tergugat II secara tanggung renteng berdasarkan pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 47 yang dibuat dihadapan Suzana Widijanti, S.H, Notaris di Wonogiri pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 beserta berkas pelengkap dan perubahan dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Tergugat II menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1675 dengan luas tanah sebesar 1092 m², Gambar Situasi Nomor : 12411/1995 tanggal 01 (satu) bulan Desember tahun 1995 (seribu

Hal 15 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



sembilan ratus sembilan puluh lima) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.21.70.03.02010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.12.120.006.007-0009.0 sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Wonogiri tanggal 01 April 1996, yang terletak di Desa Wonobojo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atas nama SETYO PAMUNGKAS kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara dengan segala akibat hukumnya;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Wonogiri-jatisrono/Tanah Negara
- Sebelah Timur : SMEA Nusantara.
- Sebelah Selatan : GS.308/sp/1976.
- Sebelah Barat : P. Iswoyo.

8. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk dilakukan proses blokir dan dilakukan pencatatan dalam buku tanah proses hukum berkekuatan hukum tetap (*inkhract van gewijsde*) dengan segala akibat hukumnya;

9. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa berupa :

- 1) Berupa 1 (satu) Tanah dan Bangunan yang terletak di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1675 dengan luas tanah sebesar 1092 m², Gambar Situasi Nomor : 12411/1995 tanggal 01 (satu) bulan Desember tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 11.21.70.03.02010 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 33.12.120.006.007-0009.0 sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Wonogiri tanggal 01 April 1996, yang terletak di Desa Wonobojo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, atas nama SETYO PAMUNGKAS;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 16 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Wonogiri-jatisrono/Tanah Negara
- Sebelah Timur : SMEA Nusantara.
- Sebelah Selatan : GS.308/sp/1976.
- Sebelah Barat : P. Iswoyo.

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*), meskipun ada upaya hukum Verset, Banding atau pun Kasasi;

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, yaitu Mahesa Jati Kusuma, S.H., M.H., C.LA, C.P.L, Tergugat I menghadap Kuasanya, yaitu Sarli Zulhendra, S.H., M.H., dan Tergugat II menghadap Kuasanya, yaitu Mega Januarti Turut Tergugat I menghadap Kuasanya, yaitu Sutikno,S.ST. Turut Tergugat II menghadap Kuasanya, yaitu Basri Akhmad KR, S.H., M.H.,

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodi Efrizon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Desember 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada pokoknya, Tergugat I, menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya dan telah dibacakan pada persidangan tanggal 8 Januari 2025 kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I

A. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Terang, Kabur atau isinya Tidak Jelas (*Exceptio Obscuur Libel*)

1) Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengajukan Gugatan dengan Judul Gugatan Wanprestasi.

2) Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang dan tidak jelas atau isinya gelap (*Obscuur Libel*) karena antara judul gugatan dan dasar dalil gugatan telah tidak berkesesuaian. Sebagaimana judul gugatannya adalah Gugatan Wanprestasi, akan tetapi dalam uraian positanya tidak menjelaskan dasar dalil gugatan, hubungan dan fakta hukumnya. Sebagaimana Gugatan Wanprestasi, Penggugat justru tidak menguraikan Perjanjian apa dan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga bisa disimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi secara bersama-sama dengan Turut Tergugat II sebagaimana dalil Posita No 16.

3) Bahwa gugatan yang diajukan juga tidak fokus memperjelas perihal wanprestasinya dan dasar gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 18 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I
2. Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yang berkaitan dengan perjanjian kredit pada Tergugat II.
3. Bahwa seperti halnya Penggugat keliru mengutip isi akta Nomor : 08 tanggal 10 Februari 2025 atau memang sengaja memanipulasi isi akta tersebut sebagaimana tertulis dalam posita no 12 dan no 15.
4. Bahwa jika akta Nomor : 08 tanggal 10 Februari 2025 dibaca dengan cermat, maka tidak akan ditemukan pernyataan "PARA PERSERO" sebagaimana konteks posita no 12.
5. Bahwa berkaitan dengan posita no 14, tidak benar jika Penggugat mengingatkan Tergugat I. Justru sebaliknya, ketika Penggugat masih menjabat sebagai Direktur CV Tunggal Daya cukup sering diingatkan oleh persero komanditer lainnya mengenai tanggung-jawab pengelolaan CV Tunggal Daya.
6. Bahwa berkaitan dengan posita no 15, tidak benar jika Tergugat I bersedia dan berkewajiban melakukan pemberesan pemberesan serta pelunasan kredit kepada Tergugat II secara tanggung renteng berdasarkan akta perubahan perseroan komanditer CV Tunggal Daya Nomor : 08 tanggal 10 Februari 2025.

Hal 19 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



7. Bahwa Penggugat merupakan Direktur CV Tunggal Daya terhitung sejak tanggal 07 September 2022 hingga 10 Februari 2025 berdasarkan akta perubahan perseroan komanditer CV Tunggal Daya No 05 tanggal 07 September 2022 dan akta perubahan perseroan komanditer CV Tunggal Daya No 08 tanggal 10 Februari 2025.

8. Bahwa berdasarkan akta perubahan perseroan komanditer CV Tunggal Daya No 08 tanggal 10 Februari 2025, Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Direktur CV Tunggal Daya dan sebagaimana posita no 11 dalam gugatannya Penggugat telah mengakui bahwa pengunduran diri tersebut berkaitan dengan peran dalam pengelolaan CV Tunggal Daya semasa Penggugat menjabat sebagai Direktur CV Tunggal Daya.

9. Bahwa perjanjian kredit tersebut terjadi sesaat setelah Penggugat menjabat sebagai direktur CV Tunggal Daya pada September 2022 dan Penggugat semasa menjabat sebagai Direktur CV Tunggal Daya telah 2 (dua) kali mendapatkan surat peringatan dari Tergugat II perihal perjanjian kredit tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar majelis hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalm perkara ini

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Hal 20 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.

2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

3. Bahwa Tergugat I merupakan Debitur dari Tergugat II yang telah menikmati beberapa fasilitas Kredit sebagai berikut:

a. Kredit Modal Kerja sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 47 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dihadapan Suzana Widijanti, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Wonogiri.

b. Kredit Modal Kerja CO Tetap sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 30 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Suzana Widijanti, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Wonogiri. Atas perjanjian kredit ini kemudian dilakukan addendum sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 29 tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Suzana Widijanti, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Wonogiri.

c. Kredit Modal Kerja dalam bentuk angsuran tetap sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 17 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dihadapan Suzana Widijanti, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Wonogiri.

4. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut, Tergugat I telah menyerahkan SHM No.1675/Wonoboyo tercatat atas nama Setyo Pamungkas, Sarjana Psikologi sebagai agunan kredit dan telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana berikut:

a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 01579/2023 berdasarkan APHT Nomor: 179/2023 tanggal 3 Mei 2023.

Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor: 03205/2023 berdasarkan APHT Nomor: 338/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

c. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga Nomor: 03483/2024 berdasarkan APHT Nomor: 92/2024 tanggal 20 Maret 2024.

Dengan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan kredit di atas, jelas bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas agunan kredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga membawa konsekuensi yuridis apabila Debitur cidera janji, maka Tergugat II selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama BERHAK menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Hak Tergugat II tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai berikut:

Pasal 6:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Pasal 20 ayat (1):

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.

Hak Tergugat II tersebut di atas juga telah ditegaskan dan disepakati dalam APHT-APHT di atas Pasal 2 butir 6 yang menyatakan bahwa:

"Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, Hal 22 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



pihak kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan,
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan,
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas dan
- f. Melakukan hal-hal yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”.

5. Bahwa dengan terbitnya SHT, maka terbukti pengikatan Hak Tanggungan tersebut sudah sesuai undang-undang sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak termasuk pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam **Penjelasan Pasal 4 ayat (1) butir (a)** jo. **Penjelasan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) UUHT** sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) butir (a)

Hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kedudukan diutamakan (preferent) yang diberikan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan terhadap kreditur lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas).

Penjelasan Pasal 13 ayat (1)

Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas, oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat
Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 13 ayat (5)

Dengan dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan, asas publisitas terpenuhi dan Hak Tanggungan itu mengikat juga pihak ketiga.

6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Tergugat II secara tegas menolak dengan tegas dalil posita angka 21 serta petitum primair angka 9 yang memohonkan agar dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Besslaag*) atas jaminan kredit dan agar dinyatakan sah sita jaminan tersebut.

Sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum mengingat pengikatan atas agunan kredit adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini tegas dinyatakan dalam **Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Perdata yang diterbitkan Mahkamah Agung RI Cetakan II tahun 1986** yang menyatakan bahwa "*Sita Jaminan Atas barang yang sudah lebih dahulu dijaminakan pada pihak lain, baik secara fiduciare maupun secara hipotik harus ditolak*".

Selanjutnya sesuai **Putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985** yang merupakan yurisprudensi dengan tegas juga menyatakan bahwa "*Barang- barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikenakan Consevatoir Beslag*"

7. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan ternyata Tergugat I telah tidak memenuhi kewajibannya mengangsur kreditnya sesuai perjanjian kredit sehingga kreditnya menunggak. Atas menunggaknya kredit Tergugat I tersebut, Tergugat II telah memberikan pembinaan, penagihan serta surat-surat peringatan kepada Tergugat I sebagaimana berikut:

1. Surat No. B.03-KCP/VII/ADK/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 perihal Surat Peringatan Pertama.
2. Surat No. B.171-KC/VII/ADK/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Surat Peringatan Kedua.

Hal 24 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



3. Surat No. B.179-KC/VII/ADK/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Surat Peringatan Ketiga.

Di dalam surat peringatan tersebut, telah dicantumkan secara jelas kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat I, baik tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda atau *penalty* serta batas waktu pembayarannya, tetapi Tergugat I tetap tidak menunjukkan upaya nyata untuk menyelesaikan kewajibannya, nyata-nyata **Tergugat I telah masuk kategori wanprestasi/ingkar janji** atas kewajiban kreditnya kepada Tergugat II.

Hal tersebut sesuai **Pasal 1238 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata**, debitur yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka Debitur dianggap lalai/wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat secara sah dengan Tergugat II (Perjanjian Kredit).

8. Bahwa dengan telah cidera janji/wanprestasinya Tergugat I yang demikian adalah sesuai pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, hal. 454 menyebutkan bahwa wanprestasi yaitu keadaan dimana Debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Handri Raharjo dalam bukunya Hukum Perjanjian di Indonesia, terbitan Pustaka Yustisia, tahun 2009, halaman 80 yang menyatakan bahwa debitur dikatakan wanprestasi (cidera janji) apabila:

- a. sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- b. memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- c. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

9. Bahwa walaupun Tergugat I telah terbukti wanprestasi/ingkar janji atas kewajiban kreditnya kepada Tergugat II, namun sampai dengan saat
Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat II belum menggunakan hak preferent yang dimiliki untuk melakukan Eksekusi Lelang atas agunan kredit berupa SHM No.1675/Wonoboyo tercatat atas nama Setyo Pamungkas, Sarjana Psikologi.

10. Bahwa selanjutnya Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka serta petitum primer angka 23 serta petitum primer angka 10 yang memohonkan agar Yang Mulia menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, bila mana tidak melaksanakan, lalai dan mengabaikan putusan dalam perkara *aquo*.

Tuntutan pembayaran *dwangsom* tersebut tidak layak untuk dikabulkan karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Sip/1972 disebutkan bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.

11. Bahwa Tergugat II juga menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 22 serta petitum primer angka 11 yang mendalilkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Petitum yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak, karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA no. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama".

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Penggugat dalam mengajukan putusan serta merta harus menyertakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi, tanpa jaminan tersebut maka tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

12. Bahwa mengingat seluruh proses perjanjian kredit dan pengikatan agunan dalam perkara *aquo* telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya Tergugat II
Hal 26 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



selaku kreditur yang beritikad baik mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa perkara aquo untuk memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Turut Tergugat I;

2. Bahwa Turut Tergugat I adalah sebagai lembaga administrasi di bidang pertanahan, seluruh kegiatan pencatatan administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I adalah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan pendaftaran hak atas tanah dan Hak Tanggungan telah mengacu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021;

3. Menanggapi petitum gugatan Penggugat poin 8 terkait pencatatan blokir, bahwa berdasarkan data yang tersimpan bidang tanah obyek perkara dibebani Hak Tanggungan dengan pemegang Hak Tanggungannya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Tergugat II).

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, terhadap hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan pencatatan blokir.

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor: 40/Pdt.G/2025/PN.Wng. berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara;
3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka mohon untuk memutus Perkara ini dengan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1.

Bahwa

Turut Tergugat II pada pokoknya menolak semua dalil – dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat, sejauh yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dalam jawaban ini;

2.

Bahwa

benar pada tanggal 08 Oktober 2019 anggaran dasar perseroan komanditer CV. Tunggal Daya berkedudukan di Wonogiri telah diubah dengan akte perubahan perseroan komanditer CV. Tunggal Daya Nomor: 12 (Dua Belas) yang dibuat di hadapan Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H. (Turut Tergugat II), dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan mendapatkan surat keterangan pencatatan pendaftaran CV. Tunggal Daya Nomor : AHU-0086135-AH.01.15 tahun 2019, tertanggal 13 Oktober 2019 dengan para persero yaitu Teguh Pramudya selaku Direktur dan Setyo Pamungkas selaku Perseroan Komanditer;

3.

Bahwa

benar pada tanggal 10 Februari 2025 anggaran dasar perseroan komanditer CV. Tunggal Daya berkedudukan di Wonogiri telah diubah dengan akte perubahan perseroan komanditer CV. Tunggal Daya Nomor : 08 (kosong delapan) tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat dihadapan Dr. Noor Saptanti, S.H., M.H. (Turut Tergugat II) dimana Tuan

Hal 28 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



SETYO PAMUNGKAS, S.PSI. (Penggugat) telah menyatakan mengundurkan diri dari perseroan komanditer CV. Tunggal Daya

4. dengan para persero yaitu Endang Pawitri selaku Direktur dan Teguh Pramudya selaku Persero Komanditer dan Ary Pitoyo selaku Persero Komanditer;

5. Bahwa Turut Tergugat II telah menjalankan profesi sebagai Notaris sebagaimana mestinya, serta tidak ada pelanggaran yang dilakukan secara prosedur maupun etika profesi yang dilanggar oleh Turut Tergugat II sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris maka tidak sepatasnya Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

6. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 8 poin 16 dalam posita serta halaman 11 petitum poin 5 (lima) Penggugat secara serta merta menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, perlu Turut Tergugat II sampaikan bahwa;

“Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, dimana debitur lalai atau terlambat” (M. Yahya Harahap).

Dengan mencermati pengertian tersebut dapat dipastikan Turut Tergugat II sebagai Notaris sangat tidak patut dan layak ditarik sebagai pihak kedalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Turut Tergugat II sampaikan tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut;

PRIMAIR: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menghukum Penggugat untuk semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Apabila Majelis Hakim pemeriksa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya;

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.Tunggal Daya No.05 tanggal 07 September 2022, bermeterai dan diberi tanda bukti...P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV.Tunggal Daya No.08 tanggal 10 Februari 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti...P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kredit, No.47 tanggal 27 September 2022, bermeterai dan diberi tanda bukti ...P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1675, bermeterai dan diberi tanda bukti ...P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Setyo Pamungkas,S.PSI, bermeterai dan diberi tanda bukti ...P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian No.3312-KM-12092019-0018, atas nama Sutardi, bermeterai dan diberi tanda bukti...P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian, No.3312-KM-09072019-0040, atas nama Sri Isdiyatmi tanggal 9 Juli 2019, bermeterai dan diberi tanda...P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tanggal 19 Februari 2024, bermeterai dan diberi tanda...P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No.Form II/IV/6, bermeterai dan diberi tanda bukti...P-9;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Payoff Inquiry, No.C915585, bermeterai dan diberi tanda P...10;
11. Fotokopi dari Print out Payoff Inquiry, No.C915584 atas nama CV.Tunggal Daya, bermeterai dan diberi tanda bukti...P-11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Ahli Waris dibuat tanggal 2 Juli 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti ...P-12;
13. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Ahli Waris tanggal 17 Juli 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti ...P-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Somasi, No.31/SK/SZ/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti ...P-14;

Hal 30 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari Asli Permintaan Keterangan klarifikasi No.B/352/XII/RES.1.11/2025/Satreskrim, atas nama Setyo Pamungkas, bermeterai dan diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari Asli Permintaan Keterangan Klarifikasi, No.B/353/XII/RES.1.11/2025/Satreskrim, atas nama Andina Paramasari, tanggal 26 Desember 2025, bermeterai dan diberi tanda...P-16;
17. Fotokopi dari Asli Permintaan Keterangan Klarifikasi, No.B/02/I/RES.1.11/2026/Satreskrim, tanggal 6 Januari 2026, bermeterai dan diberi tanda...P-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Somasi, No.07/SS/K&P/II/2026 tanggal 5 Februari 2026, bermeterai dan diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Asli Somasi II, No.08/SS/K&P/II/2026, tanggal 9 Februari 2026, bermeterai dan diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk, No.3404015606750003, tanggal 5 Juni 2012, bermeterai dan diberi tanda bukti...TI-1;
2. Fotokopi dari Asli, Akta Perubahan, No.8 atas nama CV.Tunggal Daya, bermeterai dan diberi tanda bukti... TI-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat keterangan pendaftaran perubahan, No.AHU-00006547-AH.01.16 Tahun 2025, atas nama CV Tunggal Daya, tanggal 12 Februari 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti ... TI-3;
4. Fotokopi dari Asli Berita Acara Rapat, tanggal 16 Februari 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti ... TI-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Ahli Waris, tanggal 17 Juli 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti...TI-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Asli Akta Perjanjian Kredit, No.47,tanggal 27 September 2022, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-1;
2. Fotokopi dari Scan Akta Perjanjian Kredit, No.30,tanggal 23 Juni 2023, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-2;
3. Fotokopi dari Scan Akta Perjanjian Kredit, No.17, tanggal 19 Februari 2024, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-3;
4. Fotokopi dari Asli Akta Perjanjian Kredit, No.29, tanggal 29 Juni 2024, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-4;
5. Fotokopi dari Asli SHM No.1675, atas nama Setyo Pamungkas, 1 Desember 1995, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-5;
6. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama, No.01579/2023, tanggal 3 Mei 2023, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-6;
7. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua, No.03205/2023, tanggal 1 Agustus 2023, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-7;
8. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Ketiga, No.03483/2024, tanggal 20 Maret 2024, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I, No.B.03-KCP/VII/ADK/01/2025, tanggal 2 Januari 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II, No.B.171-KCP/VII/ADK/01/2025, tanggal 21 Januari 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III, No.B.179-KC/VII/ADK/02/2025, tanggal 19 Februari 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti...TII-11;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Hal 32 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Perubahan Perseroan Komanditer, No.08, tanggal 10 Februari 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti...TT2-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat keterangan pendaftaran Perubahan CV.Tunggal Dara, tanggal 12 Februari 2025, bermeterai dan diberi tanda bukti...TT2-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang bahwa, para pihak telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa di dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2025 Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Terang, Kabur atau isinya Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

- 1) Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengajukan Gugatan dengan Judul Gugatan Wanprestasi.
- 2) Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang dan tidak jelas atau isinya gelap (*Obscur Libel*) karena antara judul gugatan dan dasar dalil gugatan telah tidak berkesesuaian. Sebagaimana judul gugatannya adalah Gugatan Wanprestasi, akan tetapi dalam uraian positanya tidak menjelaskan dasar dalil gugatan, hubungan dan fakta hukumnya. Sebagaimana Gugatan Wanprestasi, Penggugat justru tidak menguraikan Perjanjian apa dan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga bisa disimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi secara

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Turut Tergugat II sebagaimana dalil Posita No 16.

3) Bahwa gugatan yang diajukan juga tidak fokus memperjelas perihal wanprestasinya dan dasar gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat I tersebut di atas terlebih dahulu, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I pada angka ke-1,2 dan 3, yaitu bahwa mengenai Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang dan tidak jelas atau isinya gelap (*Obscuur Libel*) karena antara judul gugatan dan dasar dalil gugatan telah tidak berkesesuaian;

Menimbang bahwa adapun eksepsi Tergugat I, yaitu Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang dan tidak jelas atau isinya gelap (*Obscuur Libel*) karena antara judul gugatan dan dasar dalil gugatan telah tidak berkesesuaian yang pada pokoknya sama dengan eksepsi Tergugat I pada angka ke-1, 2 dan 3, yaitu mengenai Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang dan tidak jelas atau isinya gelap (*Obscuur Libel*) karena antara judul gugatan dan dasar dalil gugatan telah tidak berkesesuaian bahwa untuk sederhananya Majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa dasar dari gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2005 telah didirikan Perseroan Komanditer CV "TUNGGAL DAYA" yang berkedudukan di Wonogiri dengan anggaran dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian Nomor: 02, tanggal 01 Juni 2005 yang dibuat dihadapan BUDI HARTOYO, Sarjana Hukum, Notaris di Wonogiri yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 08 Juni 2005 di bawah Nomor : 02/LEG/VI/2005/PN.WNG, dengan para persero Tuan Sutardi selaku Direktur Utama, Tuan Soetarno selaku Direktur, Teguh Pramudya selaku Persero Komanditer, Tuan Kelik Danar Susanto selaku Persero Komanditer, mohon untuk selanjutnya dinyatakan sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya. Bahwa dalil posita sampai dengan angka 25 (dua puluh lima) untuk selanjutnya sebagaimana yang telah tertuang dalam Gugatan. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dari dalam uraian positanya dari dalil dalil dan argumentasi Penggugat terkait

Hal 34 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat tidak menjelaskan dasar dalil gugatan, hubungan dan fakta hukumnya. Sebagaimana Gugatan Wanprestasi, Penggugat justru tidak menguraikan Perjanjian apa dan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga bisa disimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi secara bersama-sama dengan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa suatu surat gugatan sejatinya harus disusun secara singkat, padat dan jelas dalam mencakup persoalan yang disengketakan, sehingga tidak boleh mengandung unsur kekaburan dalam menguraikan substansi yang dimuat, termasuk dalam hal ini meliputi uraian mengenai positanya tidak menjelaskan dasar dalil gugatan, hubungan dan fakta hukumnya. Sebagaimana Gugatan Wanprestasi, Penggugat justru tidak menguraikan Perjanjian apa dan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga bisa disimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi secara bersama-sama dengan Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam uraian positanya tidak menjelaskan dasar dalil gugatan, hubungan dan fakta hukumnya. Sebagaimana Gugatan Wanprestasi, Penggugat justru tidak menguraikan Perjanjian apa dan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga bisa disimpulkan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi secara bersama-sama dengan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, maka sudah sepatutnya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I yaitu bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang dan tidak jelas atau isinya gelap (*Obscuur Libel*), beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 35 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I yaitu bahwa Eksepsi Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang dan tidak jelas atau isinya gelap (*Obscuur Libel*) dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan yang termuat didalam HIR, KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 oleh kami Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H. dan Donny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tersebut, dengan dihadiri oleh Setijati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 36 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Setijati, S.H.,

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp52.000,00;
enggandaan Berkas	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Panggilan Pertama.....	:	
5.....P	:	Rp348.000,00;
anggilan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah		Rp580.000,00;
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal 37 dari 37 Hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PN Wng